

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1381/2531

พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

โจทก์

นายสวาสดี จิตรแสง

จำเลย

นายสวาสดี จิตรแสง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ตามที่จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกานั้น บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะยื่นฎีกาต่อไป จึงขอถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวดังกล่าว เสีย ขอให้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267,84,91 ลงโทษจำคุกกระหนงละ 1 ปีรวมโทษจำคุก 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267,86,91 ให้เรียงกระหนงลงโทษ จำคุกกระหนงละ 8 เดือน รวมความผิด 3 กระหนง จำคุก 2 ปี

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งให้ส่งศาลฎีกา พิจารณาสั่ง (อันดับ 79)

ศาลฎีกาได้มีคำสั่งคำร้องที่ 1343 พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 20กรกฎาคม พ.ศ. 2531 และอยู่ในระหว่างการจัดส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านให้คู่ความฟัง

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวลงวันที่ 6กรกฎาคม 2531

อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวลงวันที่ 6กรกฎาคม 2531

(เสียง ตริวิมล-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ